

刘仲敬访谈 399

内容概要2

金句收集2

正文3

美日政治体制差异的底层逻辑3

吉普赛人的族群定位 16

ISIS 当前的发展状态 18

中国《民族团结促进法》的实际影响 23

内容概要

本次访谈围绕国际政治、民族问题与国家制度展开了四个议题讨论，分析了美日政治体制差异的底层逻辑，梳理了吉普赛人的族群定位，解析了 ISIS 当前的发展状态，最后解读了中国《民族团结促进法》的实际影响，形成了一系列基于历史演化逻辑的观点。

金句收集

“自发秩序很强的话，你就不需要有人管；自发秩序很差，所以你才需要有人管。”

“在很多情况下，导致民族建构的直接原因恰好就是同化政策，帝国为了反对民族建构的强制同化措施，反而会泛起民族意识，把民族边界画的更清楚。”

“封建国家一切都是私人的，没有什么公共事务，国王也不会主动干预冲突，靠司法仲裁和各方博弈达成平衡。”

“美国宪法是一个没有主权概念的宪法，跟法国宪法和大多数国家宪法不一样。”

“媒体报道总是不平均的，只有在西方的受害情况下才会渲染和大肆报道，西方以外的死不算。”

正文

问：阿姨好，早上好。今天我们讲一些问题，一个是关于日本的问题。我们知道在美国的法律变动，经常引发广泛的社会冲突，还有法律冲突经常经由法院。但是全世界右转的国家不光是美国，在东亚的日本最近也发生了几倍的右转。一些对于移民政策影响比较重的条款发生了剧烈的改变，包括进关的签证投入资金增长了五倍，还有一些规划条件陡然增加了要求，但是并没有引发全世界的关注，还有很多年轻的球会抗力，但是总体来说还是好一点的。怎样理解这种美国和日本差异？

美日政治体制差异的底层逻辑

答：这个跟左右没有关系，美国是司法国家，也就是封建国家。大致上来讲，美国、英美是司法国，法国和欧洲大陆国家是立法国。后发国家，俄罗斯和欧洲以外的各国全都是行政国家。简单的说，封建国家必然是司法国，因为它没有什么公共事务的概念，一切公共事务是私人事务。国王跟公爵打仗，那是国王和公爵之间的私人事务。他们如果自己打，那就自己打好了；如果希望仲裁的话，有第三方出来仲裁。那么这个仲裁人是法官，法官是消极的，他并不能让国王和公爵不打仗，他只能在双方都想要和解的情况之下出来做一个斡旋人，这个是封建国家。

立法国就暗示着有强有力的中央政权存在，像法国的国民公会来了，国家通过的法律，所有人都要遵守。封建国家一切都是私人的，像蒙古部落之间。杀人也是私人之间的关系，如果你高兴的话，有人杀了你家人，你去报复那很自然，或者你不想报复，那要别人赔烧埋银。也就是说，死一个人不是国家的事情，而

是你们家的私事。你们要报复也好，要赔偿也好，是你们自己决定的。就像是现代人对待民事纠纷态度一样。

重婚罪当然对呀，不告不理。如果有一个男人找到外遇的话，他老婆如果决定不去告他的话，那么法院是没办法管的。但是现在如果有一个杀了人的话，受害者家属是不能不告的，就算是受害者家属决定不管的话，国家也非要派人来管，这就叫公罪和私罪的差别。因为男人和女人的关系是私人关系，所以男人要是犯重婚罪，女人可以告他，也可以不告他。这是私罪，告不告都不关国家事情，是你自己决定的。但是一个人死了，人命关天，人是国家的公民，涉及到国家的税源和兵源，所以他不是你们家的私人，而是国家的公民，不是说我们家决定多出点烧埋银就放了个凶手一马就可以放过去了。不管你自己跟凶手达成这个协议，反正国家都非要出面抓这个凶手。

换句话说，你这条命主要是属于国家的，其次才是属于你的家族的。但是在部落时代，比如蒙古部落，情况就不是这样。你这条命完全属于你们家族和部落。你们家愿意报复是合理的，愿意赔偿不报复也是合理的。国家是什么东西？没有这个概念。你这条命是属于你的部落和家族的。就像一个男人属于他的妻子，或者是属于小三。国家不是你的太太或者姨太太，他才不管你的鸡巴往哪里放，你属于哪一个女人。两个女人之间怎么掐架，是你们私人的事情，国家不管。

但在部落时代，你一条人命是国家要管的。部落时代的蒙古人，或者部落时代的萨克斯坦人、丹麦人之类，都像蒙古人一样。哪有什么国家？你一条命和你的羁绊一样，都是你们自己私下的事情。所以，你是出轨也好，搞了小三也好，还是跟别人杀人打架也好，都是你的私人关系。私人如果决定不管，那就可以不管。私人决定要报复的话，那你们就相互杀来杀去，发动你们的私人战争。

私人战争与国家战争有什么区别？如果一定要说，那确实是国王发动的战争，才是国家战争。小一点的小贵族、男爵发动的战争，或者比男爵还小的海盗船长、农民之间的械斗，那就算是私人战争。这个区别是现代民族国家，特别是法国大革命后民族国家出现以后才产生的。本来最开始的时候，国王跟公爵打仗，其实也是私人战争。如果说有什么战争是公战的话，那么唯一的公战就是圣战。整个基督教世界对抗伊斯兰世界，这才叫公战。国王跟公爵打仗，男爵跟伯爵打仗，邻居跟邻居打仗，市民跟海盗打仗，市民跟大学打仗，牛津大学就经常跟剑桥大学打仗。这算什么事情？如果今天的剑桥大学跟牛津大学打起来了，这叫内战。按照中世纪的做法，这完全是正常现象。你们爱打不打，打完以后顺便到国王和教皇那里去相互告一状，然后接下来继续打，这都是完全正常的事情。

怎么解决这个问题呢？如果你们不愿意打，这么点事就去打官司起诉。你们剑桥市有几个暴徒，打得很激烈，伤人毁物。剑桥大学就把他们告到了国王的法庭。但是国王的法庭也必须召集陪审团，陪审团按照大宪章的规定，必须由同阶级人士出任。也就是说，审判这几个暴徒的人，就是这些暴徒的同阶级人士。说白了，他们就是剑桥市的市民，由剑桥市市民组成的陪审团。他们理直气壮地宣布，那些打砸抢、打了牛津、打了剑桥大学、烧了剑桥大学的那几个他们的市民同胞，当庭无罪释放。

当然，剑桥大学对这方面十分不满意。但不满意的方式就是：我们下一次再打一回吧。当然，剑桥大学方也绝对不是无辜的。像所有的打架一样，绝不仅仅是剑桥市打了剑桥大学，剑桥大学也没少打剑桥市。剑桥大学招了很多从全欧洲来的青年学生，这些青年学生没有家室，经常到剑桥市去喝酒，喝了酒以后欠债不还，因此引起械斗，而他们也是打架的好手。好吧，你们就这么打下去吧。这就是私人战争，中世纪战争就是私人战争。那么统治靠什么？

统治当然并不是国王一声令下，派兵出去把几个罪魁祸首抓来吊死了。国王管你屁事！如果法国国王来打的话，英国国王会要求他的贵族和市民联合起来去打法国国王。但是牛津剑桥大学跟剑桥市打起来了，英国国王觉得没什么关系。法院审理吧，你们双方打官司吧，打官司结果就是如前所述，这就叫司法统治。封建统治是部落统治的直接变形，在习惯于强国家，比如说法无所不能的东方法治统治下，简直就是一个无政府状态。对于法国大革命以后井井有条、能够普遍保证治安的民族国家看来，封建的司法统治根本就是一个无政府状态和内战状态。但是自发秩序的意思就是说，并不是一定要有个高高在上的权威来管理，甚至不是说没有皇帝不行，没有皇帝天下肯定大乱，甚至没有共和国，没有国民议会也同样是可以的。甚至是国王不管事的情况下，也同样可以。你们剑桥大学和剑桥市可以达到博弈平衡，最后剑桥大学和剑桥市不再打起来，不再相互打，那是宗教改革以后的事情，是博弈达到平衡的结果，并不是国王或者威斯敏斯特的国会加强了权力，他们管起来的结果。

博弈平衡主要就要靠司法来解决，就像斯卡利亚看，非常羡慕，作为一个法国人羡慕那种俄亥俄州或者是跟弗吉尼亚发生了纠纷，他们知道去最高法院打官司。俄亥俄人民控告弗吉尼亚人民，最高法院九位大法官要像是国际联盟解决国家之间纠纷一样，因为弗吉尼亚和俄亥俄本身是两个准国家了。要解决几百万人和几百万人之间的冲突与纠纷，而且还能和平解决。换了任何一个其他的欧洲国家，必然就是俄亥俄人跟弗吉尼亚人直接打起来了。

这也就是为什么威尔逊总统主张搞国际联盟，他认为美国搞了联邦以后，除了南北战争那个特例以外，各州之间就不再打了。有了美洲共和国联盟，各美洲各国也很少会打，只有像秘鲁跟智利偶尔打一次，那也是少数。大多数情况下，美洲国家之间仲裁就足以保持美洲的和平，而美国最高法院仲裁就足以保持美国

的和平。为什么欧洲人不能搞一个国际联盟来保证欧洲的和平？事实证明，这种事情已经不大好做了。但那是另外一回事，这些事情就说明美国其实是保持封建传统最多的。美国最高法院的权威如此之大，其实是一个典型的中世纪现象。像著名的亨廷顿就把这些现实说成是美国宪法是都铎王朝宪法在现代的体现，没有哪一个国家比美国更像是都铎王朝时期的英国，包括司法统治这些。

司法统治的特点是什么？小政府，它不仅不需要强大的行政权，甚至不需要有统一的立法权。绝大多数事物，法官就可以料理。法官和封建自治团体之间的博弈，封建自治团体之间的博弈，如果发生纠纷的情况下，由法官料理，逐一处置大多数问题。当然处置不了极端严重的问题，像南北战争这种就处置不了。但是并不像是东方人或者是欧洲人想象的，没人管就一定会天下大乱。可以看出自发秩序在美洲还是运行挺不错的。

一般来说，各州之间或各自的团体之间并不会真正打起来。绝大多数情况下，法院尽管手里没有枪，但法官说话后纠纷就可以到此为止。只有在涉及奴隶制这样非常严重的问题时，才会真正打起来。相对而言，大部分时间还是能够维持秩序的。这个叫自发秩序。自发秩序什么意思？就是没有人从上面管你们，彼此之间仍然能够大体上维持秩序，就叫自发秩序。

封建国家是典型的执法秩序，因为国王其实管不到多少事情，国会管的事情也不太多。美国独立，就是美国人认为威斯敏斯特国会管得太多了，跟以前英美两国的传统不一样。换句话说，美国革命或独立战争其实是一个保守运动，是反对威斯敏斯特国会宣布自己是英国的主权者。要说在封建社会是没有什么主权者的。如果说有主权的话，罗马教皇再加上神圣罗马皇帝，加起来代表上帝，是上帝在人间的代理人。原则上讲，只有上帝才是主权者。上帝代理人，神圣罗马皇帝加上罗马教廷凑在一起才勉强可以看作上帝代理人。英法国王是普通地方性王

国的话，还没有这个资格。他们虽然有一定的权利，但只有法律赋予的权利，并不具有罗马皇帝那种绝对的权利。但是欧洲大陆新兴君主国、绝对君主国兴起以后，为了跟欧洲大陆博弈，英国国会开始宣布，法国国王宣布他像罗马皇帝一样拥有绝对权力。

主权是什么意思？主权是个罗马式词汇，它不是封建欧洲的词汇，就是皇帝至高无上。封建社会没有什么至高无上的，教皇和神圣罗马皇帝的权力都是象征性的，其他地方性君侯的权力都是局部的、破碎的。绝对权利、最高权的概念跟封建主义传统是很不合的。换句话说，这个主权的概念就意味着要有一个集团，虽然不一定是一个人，来管主权者，可以是国王或者国会。但是如果没有主权者来管的话，天下就乱了。换句话说，主权国家这个概念就是自发秩序的削弱。

法国和西班牙的绝对君主国主张由国王来担任这个类似罗马皇帝主权者的概念。英国国会就说，我们已经砍了国王的头，权力已经转移到国会手里，所以英国的主权者应该是威斯敏斯特的国会，而不是立宪君主之下只有很小权力的国王。而美国人则说，我们坚持多宪法的传统，无论是国王还是国会都不是主权者，我们不需要主权者。所以美国宪法是一个没有主权概念的宪法，跟法国宪法和大多数国家宪法不一样。然后我们都知道法国发生革命，认为国王一个人当主权者是不公平的、武断的，只有全国人民一起当主权才是公平的。这个就是我们非常熟悉的民族国家的概念，国民工会、国民议会取代了国王，人民选举出来的议会主持政权，这叫立法国。

立法国的权力比司法国要大得多。司法国的政府和国会都是消极的，国会不得立法干涉宗教自由，这是宪法第一修正案。这个也不得立法，那个也不得立法。反过来，立法国的国会权利就要大得多。英国国会为什么特权？权利远远超过美国众参两院，而法国国会的权利又远远超过英国国会。立法国的国会可以滥用立

法权来干涉民间的习惯。相反，立法国的司法权利就要薄弱得多，因为司法是消极的，只能执行既成的法律。如果法律是基本上像普通法，那是习惯法，那么司法权就显得很大。如果国会的立法权很大，可以改变习惯法的话，那就是实际上是缩短司法权。真正将权力由司法机构转移到立法机构，这就叫做立法国。

以法国为核心的人民掌权，发明了民族，建立了全民掌权的民族国家，就是我们经常谈论的自由民主，就是典型的立法国。一般人对自由民主的概念是，人民选举出自己代表，这些代表是有权立法的，传统的风俗习惯是次要的。这个叫做逆反风，但是立法国相对于司法国而言，就是自发秩序的损失和降级。因为现在我们需要有人管，对不对？但是这个管我们的人，国会或者是总统什么人，都是我们自己选举出来的人。他代表我们人民，代表管人民，这就叫做立法国。立法国是民主国家的典范。其实英美那种封建国家，还不能算真正的民主国家，因为习惯法的权威极大，封建权力极为强大。

但是欧洲之外，比如说俄罗斯、土耳其还有大清国，他们很快被欧洲人打得满地找牙以后，就开始变法了，要么就是变成欧洲的殖民地了。没有变成殖民地的，像俄国、土耳其、大清国这些都是变法产物，当然还有日本。变法怎么变呢？学欧洲。那么这个新的变法当地就需要有极大的武断权力，而且时间线赶得很紧。战争你不可能像欧洲一样有几百年的发展博弈时间。最后博弈到剑桥大学跟剑桥市也不打仗了，可以和平谈判和法院判决，就是和平过日子。但是如果日本人也想等几百年的话，那他肯定早就变成欧洲殖民地了。所以无论是俄国还是日本，还是清国，都走上了建立行政国家的道路。

在欧洲，行政国家是要到第一次世界大战以后才开始建立。由于第一次世界大战的需要，全民卷入战争，行政机构的任务极大地增加了，基本上每一个男人都在当兵。后方的每一个女人和每一个工作人员都是前线军队服务人员，因此你

必须组织一个比以往的国家机构和公司企业都要大、能够覆盖全社会的官僚机构才能应付，这就是行政国家起源。

就西方而言，行政国家起源于 1914 年。但是没有介入殖民主义的欧洲以外国家，一开始就走行政国家道路，因为西方的近代国家体系对他们来说是外来的。所以不走行政国家体制，对于他们来说，殖民主义的来临就是像第一次世界大战对欧洲那样的浩劫。为了抵抗殖民主义，就需要全社会的改造，因此一开始就需要行政国家。所以我简单粗暴地说，美国是没有主权者，各路诸侯当权，各州就是各路诸侯。英国法国是国会当权，英国介于美国和法国之间，各路诸侯权利仍然很大，但是国会的权利已经起来了。行政国家就是如此。

行政领导人和官僚机构当权，这是中国传统和正常状态，但不是日本的传统。例如，日本镰仓幕府的《御成败式目》法典，与普通法类似，极度消极，杀人放火都是不告不理。只要武士之间能够自行解决，无论是决斗还是其他方式，就无人干涉。负责审判的评定所就像一个消极的陪审团机构，遵循不告不理原则。这类似于现代化国家中，如法国或《拿破仑法典》的法律，将许多事务视为私人领域。

封建化的日本如果再发展几百年，是否会像欧洲一样达到博弈平衡尚不确定，但它没有这样的时间，黑船事件就叩开了日本国门，日本需要富国强兵。日本的富国强兵之路是集权，明治维新的本质是西方化的集权。掌握西方技术和政治制度秘密的少数人，以天皇的名义剥夺了封建诸侯的权力，建立了绝对主义的集权国家，即明治日本。因此，明治日本从一开始就是一个行政国家。

从亚洲角度来看，日本是亚洲最封建的国家，比中国和韩国封建得多。但如果放到欧洲比较，日本行政国家的性质比法国还要强烈。当然，与美国相比，日本无疑是行政国家，而美国是司法国家。日本法院的作用比美国消极得多。在美

国，许多问题像中世纪整个西欧一样通过司法诉讼解决；在英国则往往依靠国会决议；在欧洲大陆，更不用说欧洲以外的地区，如俄国、日本或泰国，主要依靠行政官员来处理事务。

例如，最近台湾国民党反对军购一事之所以没有闹大，是因为台湾实行的也是一个行政主导体制。行政机构并不会因为国会削减了军费预算就束手无策。如果美国国会对军费做出类似决定，总统将毫无办法，无法绕过国会。但台湾的行政院长可以指示行政院另外制定特别预算，在总预算未通过的情况下，重新将国会砍掉的项目塞进去。

美国总统没有这种本事。明治维新的日本宪法规定，如果国会不通过政府预算，政府可以使用旧预算继续维持，以避免出现美国常见的情况。例如，在克林顿或特朗普时期，国会两党在预算问题上无法达成一致，导致联邦政府关门。联邦政府关门后，美国社会并未发生重大变故，许多美国人甚至感觉不到联邦政府的存在。这种情况只可能发生在美国。在世界其他任何国家，如果政府宣布关门一百天，这段时间足以引发内战，之后政府可能再也无法恢复。这就像皇帝不能轻易退位一样，一旦退位，要想复位就必须发动战争或政变。然而，这种情况在美国一再发生。美国既没有像明治宪法那样允许政府使用旧预算维持运作，也没有像台湾宪法那样可以走后门搞特别预算。

这就叫做行政主导。香港的行政主导是英国殖民者的产物，英国殖民者设置了总督，这个总督的权力可要比英国的任何官员都要大，因为香港地方社会产生出来的相应局或其他类似机构，完全不能跟英国贵族或英国议会相比，他们没有能力像英国国会对抗国王那样对抗香港总督。实权掌握在香港总督手里，所以殖民地的香港是行政主导体制，香港的经济建设也主要靠几位开明总督。而反对殖

民主义建立起来的政权，如俄罗斯帝国政权和中华人民共和国政权，那就更是行政集权了。

行政机构无所不能，法院变成非常消极的机构。我们在印象上觉得法院是非常消极的机构，所以经常对美国法院的权力之大感到惊恐。当然，第一次世界大战以后，尤其是冷战以后，即使英美也出现了行政权扩张，至少是机构扩张、人员膨胀的现象。所以今天的美国总统用行政手段调节政策的能力，已经比林肯时代和华盛顿时代强大不知道多少倍，但是远远没有强到像今天的台湾那样。如果国会跟总统发生分歧，那么总统总是有办法运用行政权力，把他在名义上失去的东西重新补回来。你堵住这条路，他完全可以开另外一条路。而冷战时期制定出来的台湾宪法和相应的宪法解释，完全是为总统大开方便之门，绝不允许因为府院纠纷的缘故使政府陷入瘫痪，总统可以有权应对。

台湾的宪法规定，立法院才是跟行政院平起平坐的机构，并不像是美国那样总统跟国会平起平坐。总统是凌驾于五权之上的，立法院和行政院都是他的下属，必要时候总统可以运用他的调整调解权。换句话说，立法院只能对抗行政院，却对抗不了总统。之所以现在的总统还没有动用凌驾于五院之上的调解权，是因为他还没有这个必要，他通过特别预算就可以达到他的目的。如果立法院真的狠狠地卡住了行政院，让行政院瘫痪得不能动弹，那时台湾宪法是明文规定的，立法院和行政院权力都要归于总统，两院之间的纠纷无法解决时，由总统裁决。

不是最高法院说了算，司法院也是跟立法和行政平等的，而是位于立法院、行政院和司法院之上，当然还有监察院、考试院这两个不重要机构之上的，凌驾于五权之上的帝王总统。美国帝王总统是个比喻，法律上讲，尽管美国总统拥有的文武百官已经大量增加，不像民国时代那么少了，但是总统在法律上还是只能跟国会和最高法院平起平坐。而台湾总统在制度上讲，他就是法律上的皇帝，五

院是他的下属，像是汉朝的丞相、监察御史和太尉三权分立，明朝的行政、监察、评议三权分立，但都在皇帝之下。总统是人民选举出来的皇帝，如果五院之间发生纠纷，最后就是总统说了算，而不是法院说了算。所以最终总统意志终归会执行，只是用什么途径不同。这种状态叫做行政国家。

号称民主国家，其实行政国家和立法国家比起司法国家更民主。因为国会是人民选举出来的，总统是全民直选出来的，而法院却不是人民选举出来的。很多法官由人民选举出来，但是很多法官并不是人民选举出来的。如果说谁最民主的话，司法国家其实还没有立法国和行政国来得民主。但是从权力平衡和自发秩序角度来讲，只有司法国家才是真正的自发秩序，它不需要上面有人管着，大家没有一个主权者。立法国家是自发秩序的损失，因为你需要有人管着。行政国家是自发秩序进一步损失，行政国家的自发秩序生产力通常是弱于立法国家的。立法国家又要弱于司法国家，所以这个等级次序就是英美高于欧洲大陆，欧洲大陆就高于欧洲以外其他国家。这个根本上的秩序不是殖民主义和战争造成的，而是秩序生产能力造成的。如果你秩序生产能力非常强的话，你就会产生司法国；如果差了一点点，那你就产生立法国；如果已经很差了，那就产生行政国家。

行政国家就是帝制在现代的变形，只不过皇帝变成了人民选举，但是人民选举的帝王总统至高无上的权力没有改变，没人管的国家就很乱。这话什么意思？就是说你的自发秩序很差，所以你才需要有人管。如果自发秩序很强的话，你就不需要有人管。就这么简单。如果管理人是人民自己选举，就是通常的民主国家，还有的情况下管理人还根本不是民主选举，像中国这样。一般的媒体只喜欢有没有选举这件事情，但是其实民选总统的行政国家和征服者建立的行政国家，比如说中华人民共和国是征服者建立的行政国家，而台湾是人民选举的行政国家，都是行政国家。

他们跟立法国和司法国的区别远远大于民选型帝王跟征服者帝王之间的差别。所以一开始从出处上来看，日本官僚机构的权力远远大于在欧洲号称是小中国的法兰西，它只是比起中国韩国要稍微好一些而已。明治维新和战后的经济起飞，即二战以后的经济起飞，都是由少数官僚制定，国会只起了次要作用，这种事情在英美和欧洲是不可能的。但是对于泰国、亚洲四小龙和现在我们所谓的发展中国家，这是正常现象。国家能不能发展起来，就看少数精英官僚是不是够厉害，如果够厉害能够抓住机会，像台湾那样就起来了。如果不行的话，那你就垮下去。传统的，比如说部落酋长、士绅、军阀，因为适应现代社会还需要时间，所以他们的地位被严重的削弱，不能跟能够最有效、最迅速地吸收西方文化和技术的新军和官僚机构相比。

这是被动现代化的产物。被动现代化本身就说明你自发秩序不足，如果你自发秩序很强的话，那你就应该能够像欧洲那样主动现代化，并且输出现代化。而不是在自己秩序生产能力不足的情况下，从西方输入秩序。当然，就从美国移民问题这件小事而言，美国行政机构可做的事情还是很多的，即使在打不赢官司的情况下，他可以制定具体的政策，根据涉案需要进行具体政策，比如说总统可以评估某一个国家是美国的敌国，对该敌国采取特殊政策，这点不会违反最高法院的判决，最高法院判决只会限制其权力范围。

影响公民权这个根本性的问题，至于海关怎么办事，那是行政机构的事情。法院不会把总统权力都没收。如果总统下令行政机构，利用他的行政权，直接了当地把中国飞到美国的航班都给停了，或者是要求海关或边境严查从中国来的所有旅客，那完全在总统权力之内。这些事情其实不会受到影响。换句话说，最高法院的判决不会影响总统采取具体措施。如果总统采取行动的目的是为了对付中国，或者是对付某些恐怖分子或伊斯兰国家，那么你不可能依靠最高法院的判决

来阻止总统这么做。最高法院只能说你不准歧视，但是完全不能阻止总统派他的行政人员把重点工作放在哪些方面。所以在具体的移民政策方面，总统照样可以做到他想要做到的大部分事情。

就日本的情况而言，在这种情况下，精干的官僚机构实际上做出决定以后，国会议员是会接受的。他们会把这个事情当做自己的东西，就像英国国王总是会批准国会提出的首相人选一样，实际上不会再产生异议。真正的决策者是专家，但是名义上掌权的国会会接受专家的意见。这是日本的情况。日本的官僚机构的实质权力当然比美国要大得多，但是美国的行政机构就移民问题而言，因为移民就是外国人，外国人不可能像本国公民那样拥有权利，所以换句话说，他天生就是一个软柿子容易捏。全球化经济高涨的时候，大家需要廉价劳动力。比如说克林顿政府提名的部长候选人，最后都被查出用了过去的非法移民。这种事情是大家都经常做，而且经常是占便宜的事情，所以睁一只眼闭一只眼。全球化逆转的时候，所有国家和所有党派都会主张捏几个软柿子、收紧移民，这事很好办。不可能因为最高法院通过什么决定就办不成，总统当然还是可以办成他想要办的绝大部分事情。而且从根本上而言，在全球化经济形势不再的情况下，吸引移民的主力，即在新国家可以获得更高收入这一点，就要打折扣了。如果比如说德国不再需要更多的土耳其工人，土耳其人就算是合法移民到德国也找不到工作，有很多人根本就不会去。所以移民的减少是必然的趋势。行政机构也好，党派竞争也好，立法国会也好，司法机构也好，他们都是在这个总趋势上面进行一些微调而已。

问：好，谢谢阿姨。我们还有另外关于吉普赛人的问题。我们知道罗姆人在欧洲有很长的历史，就像犹太人一样，但是他在全世界的观感和影响力并没有犹太人那么突出，对全世界的政治经济影响会比较弱一些。但是你也不能说他们毫

无优点。在民族建构里，他们确有助处，保护了自己的民族认同。不少罗姆人和犹太人一样，在欧洲作为少数族群，在保护自己民族认同、建立自己社区方面做得不一样。

吉普赛人的族群定位

答：吉普赛人不是一个民族，而是一个族群，因为民族是一个政治机构，没有政治机构就不能叫民族。像欧洲的犹太人，中世纪欧洲犹太人和阿拉伯国家伊斯兰国的犹太人，他们是封建制度的一部分，一般来说，他们跟波兰国王和法国国王是签署了特殊契约的。他们是基督教社会之外的法人团体，通常他们的社区由自己拿笔负责，在军事方面不尽军事义务，由国王或者是负责保护他们的某个封建领主来保护他们。为此，他们在经济方面需要给予很多回报，因此他们可以做基督徒不能做的事情，但他们毫无疑问是一个法团。

这是一个制度性质的返还，在封建制度中是有其地位的，而且因为基督教和伊斯兰教经典都来自犹太教，所以基督教国家和伊斯兰国家都承认犹太教及其社区有一定的地位。但是吉普赛人是完全没有地位的，他们不在封建体系之内。不会说，就随便杀了犹太人。波兰国王要负责保护犹太人，要让犹太人自己拿笔组成宗教法庭来管理犹太人自己社区的事务。杀了一个吉普赛人，就像是杀了一个流浪汉，一个经常偷鸡摸狗的流浪汉一样，是没人管的。

吉普赛人的部落组织也不具备像犹太人那样的传统和历史，他们的地位始终比犹太人要低很多，所以一般都只说是纳粹杀了几百万犹太人，从来不提，甚至根本不知道纳粹顺便也杀了吉普赛人。因为吉普赛人是没人养的孩子，他们没有文字，没有传统，甚至没有人真正知道吉普赛是哪里来的。欧洲的吉普赛人和欧洲以外的类似人之间有没有关系？照封建主义的观点来看，吉普赛人跟流浪汉、浪人是同一类的，浪人就是脱离了自己封建团体的人，比如说你是个农民。那么

你不负责保护自己，你就得出点钱给负责打仗的武士来保护你，你跟武士之间有契约关系。如果你撕毁了这个契约，自己跑去到处流浪，跑到别的社区去，那么你在那些社区是一个外人，你就是个治安的隐患。

吉普赛人是封建欧洲不像是帝制的中国，是没有大规模流民现象的。吉普赛人很少有人例外，吉普赛人无论最初是什么，在后来几百年演化当中肯定也接受了欧洲社会的一些流民，因此血统肯定是很混杂的，因此就有一点点像是被排斥在社会外的阶级，而不是某一个外来的族群。所以法国大革命和拿破仑政权在取消犹太人特殊地位，所有人，无论天主教徒还是清教徒还是犹太教徒，通通都是法兰西国民的时候，也没有涉及到吉普赛人的问题。

犹太人跟天主教徒一样，变成法国国民和英国国民的同时，吉普赛人仍然不是任何人的国民，所以他们天然地容易受到伤害，当然他们天然地也不遵守他们所经过社会的游戏规则。换句话说，对吉普赛人来讲，违法犯禁是正常状态，而犹太人当然不是这样子。也就是因为二战时期，纳粹屠杀了吉普赛人，他们以及类似情况才会算是有了一点普遍人权的概念。普遍人权不是封建主义概念，封建主义只有自由和特权，就是每一个人根据自己特殊的团体身份获得相应的权利。而吉普赛人是一个特殊的封建法团？犹太社会是一个特殊的自治社区，他因为不承担军事责任和宗教责任而特殊，但他仍然是有自己法律权利的，而吉普赛人完全是法外人。

法外人就是可以随意欺凌杀戮的，只有在第二次世界大战以后才出现了普遍的人权观念。只要你是个人，哪怕是外国人或者流民，也应该享有一定的权利。国际联盟开始认为，即使是主权国家，对外国人也没有随意处置的无限权利。二战以后，所有人，无论是原住民还是流民，都被认为拥有一些不可剥夺的基本权利。但这在当时还是个新鲜事物，在第一次世界大战和第二次世界大战期间，这

还不是理所当然的。直到二战以后，像吉普赛人这样的流民才被认为，虽然没有固定的社区归属，也不完全遵守法律，但仍有一些基本权利不能被剥夺。然而，要说他们能够利用这些规范来建立自己的民族国家，像犹太人建立以色列那样，就目前情况而言，仍然是一点影子也没有的。

因为有基本人权的观念，比如说，本来一个由几十个人组成的吉普赛人团体在英国某个庄园流浪，其成员，尤其是年轻成员，可以借此机会干脆跑到伦敦市去打工、租房。在部落里根本得不到高工资，之后他就可能变成英国人了。这件事情在封建时代是做不到的，因为你没有身份。但是在二战以后就可以做到了，因为所有人都享有基本人权。吉普赛人只要不愿意继续做吉普赛人，就可以去伦敦打工，变成伦敦人，他的后代也会变成伦敦人。大部分吉普赛人其实已经以这种方式融入了社会。现在仍然存在的所谓吉普赛人团体，很多其实是由原来非吉普赛人组织的，以吉普赛文化为主题构成的机构。真正在全球化时代仍然维持原有生活方式的吉普赛人已经很少了，而且他们所要求的也不是要建构民族国家，而是在多元文化体制下提升自己特殊文化的地位。

问：接下来我们看到，ISIS 在很长一段时间里被认为是更极端的恐怖主义团体。但是最近，它似乎在公共视野中消失了，这主要与叙利亚战争的结束有关。目前只能在零星的非洲企业和俄罗斯的一些项目合作中，偶尔听到他们的消息。我想问的是，在之后全球化逐渐结束的时候，这个 ISIS 有没有……

ISIS 当前的发展状态

答：其实这是媒体的偏好。首先我们要注意，伊斯兰国在意识形态上并不特殊，与其相近的团体很多。第二，它也不是特别凶残的。如果要论凶残，它恐怕还赶不上理应倒台的阿萨德政权，也不如历史上的某些政权。它被特殊化的主要

原因，是因为它像当年劫持火车、绑架洋人的孙美瑤一样，以欧洲人不习惯的方式杀害了一些西方人，仅此而已。

媒体报道总是不平均的，只有在西方人受害的情况下才会大肆渲染和报道，西方以外的伤亡则不算数。所以实际上，伊斯兰国的势力是在不断增长之中，但由于其增长的地方是在欧洲去殖民化后早已不再关心的地方，比如莫桑比克、尼日利亚，或者中亚地区，所以这与在叙利亚时的情况不同。这也跟伊斯兰国自身的政策调整很有关系。换句话说，只要你不杀西方人，西方人对你就不会太关注或抱有太大敌意。这种演化反应足以导致像本拉登这样的团体逐步改变自己的策略。

现在已经自我改造到很像是一个印度土邦那样的代理人政权，因此也使得西方国家想要像冷战时代、像杜勒斯那样反对共产主义并发动十字军运动的危险已经降低到微不足道的地步。这也是演化结果。早期的共产主义比现在要暴戾得多，杀人也更多，但演化结果证明最好不要杀西方人。对于东方人，也最好是能少杀就少杀，当作奴隶劳工来用更好，这就是演化出来的结果。伊斯兰国也有其演化。很明显，在西方国家的反恐技术已经升级的情况下，继续在巴黎发动恐怖袭击已经不划算且不可能。你有没有注意到，现在基本上已经没有劫机案件发生了。80年代劫机事件是经常发生的，包括巴勒斯坦自治政府的主力法塔赫组织就经常搞劫机活动。但自从本·拉登驾驶飞机撞击大楼以后，劫机案几乎绝迹了。

所以实际上与很多人印象相反，因为媒体往往把西方（只占全世界六分之一）当作全世界，这个狭义的世界实际上就是西方，它已经比以前冷战时期要安全很多。恐怖活动不是大大增加了，而是大大减少了。但付出的代价是什么呢？就是把恐怖组织赶到了非西方世界。在那里，伊斯兰国的恐怖组织变成了军阀，这个发展跟共产国际是很相似的。共产国际最初在欧洲也是杀人放火，但很快就失败

了。然后它向东方发展，在东方变成了军阀势力，最后统治了整个中国。伊斯兰国在利比亚、尼日利亚、中亚很明显已经变成了军阀，而且跟共产国际在中国的情况非常相似，出现了国际派和本土派的纠纷。比如说卡斯特罗和李大钊原来都不是共产党人。

李大钊原来是国民党，是赚利润的，不但不是共产党人，而且处于比国民党更反动的行列。但是共产国际资源来了以后，就把他整合进来了。卡斯特罗也不是共产党人，但也被共产党整合进来了。共产国际进来以后，首先要搞整合。地方上的各个派系有很大一部分会被整合进去，但他们仍然会像王佐、袁文才一样，他们本来是赣粤的客家人的部落头子，是小军阀，不一定完全听话。朱德、贺龙原先也是军阀，但他们听话，不听话的就杀，听话的就训练改造，就是这个样子。比如说像尼日利亚这样的地方，现在就在出现国际派和本土派。用中国历史来说，就是毛泽东和王明、张闻天，毛泽东和二十八个布尔什维克的路线斗争。国际主义者和地方派之间的斗争目前正在如火如荼地进行，这个做法也跟共产国际向欧洲之外扩张的做法基本相似。但总的来说，西方已经打不进去了。在东方打的话，西方根本就不关心，也不在乎你的实力。像莫桑比克那样的脆弱国家，他们的军队用的都是 70 年代残留下来的苏联武器和殖民地旧武器，是根本不堪一击的。像乌兹别克、吉尔吉斯和费尔干纳盆地或者河东地带，苏联人为了实行民族自治，把乌兹别克、吉尔吉斯、哈萨克边界划得支离破碎，到处是飞地，谁都没法有效管辖。

于是名义上的宗教复兴之下，大量的乌兹别克人和阿富汗人加入了伊斯兰国队伍，形成当地的军阀，又跟当地的贩毒组织和走私组织联合在一起，就像是毛泽东为了减去军费问题要在延安种鸦片，邓小平为了解决军费问题也要在广西百色旗以后贩卖鸦片。是一个道理，并不是说共产党天生特别坏。其实共产党人跟

滇军军阀或者是袁世凯蒋介石一样，无非是要军要军费而已。巴克大大的教义和意识形态也跟这些活，这些贩毒活动、走私活动没关系，但是为了军费，尤其是本土化情况下，这个传播必然会导致国际派和本土化派之间的斗争。

无论原始的意识形态什么，都必须与本地情况相结合，所以渐渐的，古巴共产党、越南共产党和中国共产党彼此之间会起纠纷，变成路线不同。菲律宾的伊斯兰国、尼日利亚的伊斯兰国、利比亚的伊斯兰国和索马里的伊斯兰国渐渐就像中国共产和越南共产党一样，变得分歧很大，而不能够简单地说成是都是共产国际的中式听话的傀儡了，这个过程就在我们的眼前进行。因为第三世界国家像中华民国时期在中国一样，是没人管的，被打也是活该，所以不可能避免诸如此类。外国武装分子境外敌对势力长期植入在本土，在自己本土建立苏区。

当然这样也会引起本土其他军阀的反击势力，典型就是索马里和利比亚这种情况。巴格达纳收编的一部分军阀和巴格达纳的国际主义者和本土的军阀部落和土耳其、埃及这些。土耳其发挥作用，就像说中华民国时期日本是反共的，但是他们也有他们自己的自私利益和亲近他们的军阀组织，形成一个军阀混战的状态。利比亚只有两个大城市，利比亚有班加西，而班加西就有几十个部落军阀，有两三个是伊斯兰国的人，但是就这两三个伊斯兰国势力的军阀当中，也存在着国际派和本土派之间激烈斗争，可以肯定。伊斯兰国势力还会继续扩大，但在扩大过程中，会像中国共产党和越南共产党一样，形成彼此相互敌对，虽然同属同意，师出同门，但是形成敌对的政权，敌对的军阀这种状态，他采取导致总体后果是促使目前很多仍然是殖民主义时期划分的边界，不考虑实际上人口之间差别。有些是历史上帝国，像中国和伊朗那帝国形成片，就是边界差，境内破碎，不合理的边界垮台，形成像叙利亚、利比亚、索马里那种军阀混战状态，而军阀混战会导致更加合理的边界调整。比如说像库尔德政权的就出现，就是一个比较合理化

的边界调整。这个过程目前已经在进行当中，它本身就在导致旧的帝国遗留的和殖民主义遗留的国家倒台，而新新兴的能够建立起来民族国家生存，与此同时还产生了大量的想要建立民族国家，但是这个还不太够的。

准军阀准民主国家诞生，像索马里兰就这样的国家，军阀实际上已经建立起来一个准国家，但是主流的列强还不承认它，只有以色列和台湾这样的边缘小国承认它，它就处在军阀建国的过渡状态。他们建国领域之一就是包括伊斯兰国在内的各路索马里军阀早已把索马里事实上肢解了，而索马里兰所在的地方已经是秩序比较好的地方了，完全有资格独立出来建国。这就是一个后强权计划时代，军团混战过程中的众多玩家之一。

接下来的玩法很明显，这样倒过来，就像是苏联无论如何也不可能再打进西欧一样。伊斯兰国必然会向抵抗力更加薄弱的更远地方继续进军，将来进军到中国好像是迟早的事，但是他也像共产国际一样，不可能被全球吃掉。它会产生很多由伊斯兰国产生的军阀，而且军阀因为在远离西方的地方建国，无论他怎么杀人或者怎么做，西方都不会关心，而且可能还有一部分像是今天的中国共产党和越南共产党一样，变得只专制不杀人，甚至会跟西方合作开发资源，这样的演变都是完全可能发生的。

问：接下来我们把目光回到中华人民共和国。最近，中华人民共和国刚刚通过了一部法律，叫做民族团结促进法。但是有点可悲的是，这个法律的主要内容是削弱少数民族为主的，听起来有点像很久之前日本有一个北海道士人保护法，但是它的主要内容是剥夺当地人的援助责任。那么这个法律在七月一号公布以后，有一名藏人在联合国总部抗议，目前影响很大。但是藏人在美国总体数量相对较少，他们在海外的影响力比较重，但大部分还都在运动，美国的藏人相对数量会比较少一些。虽然在很长一段时间，他们成功地获得了发达国家社会的普遍同情，

但是目前他们在保护民族认同方面的工作，好像与国民运动有点相似。就是说在美国这个世界的中心，他们人数相对来说比较少，绝对意义上也比较少。因此对于他们想要保护自己，需要有什么可以参与……

中国《民族团结促进法》的实际影响

答：我想的基本上是讲符号政治，就是表演性的，没有什么实质性措施。像中国通过这样的法律，不代表它有什么实质性措施。实质性措施是需要花钱的，养兵，要大量建立以汉语为主的公立学校，这都是具体的开支，而不是靠嘴上说的空话。嘴上说的空话只是一个表达姿态，像南北朝时代或者宋金时代，南朝说自己合法政府，而且宣布对北方中原人有管辖权，但那只是一个凝聚士气的虚招子，并不代表南宋才能北伐。今天中国也很缺少在境外进行同化的能力。它通过这样的法律并不会导致任何具体措施的改变，具体措施还是要国家花钱去在藏区建立公立学校，建立安保体系，建立维稳体系，这都是具体的措施，跟你通过不通过法律没有关系，而且在不通过任何法律情况下都可以照样执行。在白区收集情报，或者搞一些无足轻重的骚扰措施，也同样是不需要经过任何法律的。所以搞一个法律，就像是南宋皇帝或者是南朝皇帝发布一个北伐的诏书一样，意思就是说我才是中原唯一合法统治者，或者像是中国通过一个台湾问题上的反分裂法，表示说是我才是合法统治，我要把你台独掉。并不会导致任何真正的变化，就白区党那方面来讲的话，他做什么不做什么，完全看投资的多少，能不能搞到更多钱。

这样的法律对白区党本身没有影响，反倒是白区党以外的团体，例如流亡藏人团体，可以借此做文章，以强化西方社会对他们的重视和支持。他们真正害怕的并非冲突本身，而是被西方社会遗忘。在西方社会中，各种外来难民团体实在

太多，容易导致支持被稀释。因此，维持民族认同不能仅停留在口号上，真实的民族认同究竟靠什么来维系？

诸如学校这类需要花钱的现实机构，如果能筹集到足够资金来建立自己的语言学校 and 教学体系，再进一步建立自己的军队和政府机关，那就没有问题。如果筹不到这笔钱，自然可以说你的认同被削弱了。至于能筹集多少钱，关键在于能否激起西方社会的同情或关注，说白了就是这么简单。这样的法律并不能增加白区党的资源，反而可能为流亡藏人提供新的借口或理由，使他们在游说时有更多依据，以避免被西方社会遗忘或减少支持，毕竟他们自身的资源终究有限。

至于沦陷区的学校等设施，虽然理论上是为了同化或筑牢中华民族共同体，即所谓“发明中华民族”而设计的，但由于民族建构的复杂性，它们实际起到的是统一作用还是分裂作用，尚难定论。直接来说，如果你将某些人视为特殊实体，并为他们设计一套特殊课本，就是一种区别对待。例如，说到河南省，你不会称其为“中国河南”，而直接叫“河南”；说到郑州，也不会称“中国郑州”，而是“郑州”。但说到台北，如果不称“台湾省台北”或“中国台北”，就会被视为政治不正确。这种区别对待表明，台北与郑州不同，台湾与中国不同。同样，在藏区设置一套特殊教育体制，特别强调中国统一法，就等于明确告诉他们：你们与四川人、河南人都不一样，你们受到的待遇可能与四川人完全不同，这实际上是一个重新划定边界的过程。

要知道民族建国是双向的。一方面，波兰的民族发明家强调波兰民族的独特性；另一方面，俄罗斯人在波兰设立的俄语学校（例如后来的白军总司令邓小平就曾就读于此类学校）有一套特殊体制，旨在帮助学生学俄语并防止他们学习波兰语。此外，还有像马英九这样的学生积极分子负责监视，防止他们从事不被允许的活动。这些做法都表明，波兰籍学生与俄国籍学生不同，受到区别对待。这

种做法甚至可能比波兰流亡者所塑造的民族认同更强烈地刺激了波兰本身的民族认同，让波兰人更加觉得“我们与俄国人不一样”。

本来差别是封建性的，比如说大清国时期，藏人跟汉人和满人的差别是封建性的。封建的边界是模糊的，不是种族或者血缘性的，不是说你爸爸是你就一定是。你的封建身份改变了，你取个新名字，你有可能蒙古人，可能西藏化，西藏人可能蒙古化，这是最常见的。同样，汉人的藏化或者藏人的汉化，门槛也比现在要低得多。而制造这一套特殊体制以后，反而使得两者的边界变得更僵硬，跨越的门槛更高了。

所以认真说来，如果真的是以自发演化的同化为目的的话，大清国的体制比起中华人民共和国体制反而更容易导致各族群的相互融合。比如说像抗清的名将袁崇焕，他的后裔变成了满人福命啊；郑成功的后裔郑克爽，后来也被变成了满人，也取了满洲名字，这都是自然而然发生的，不需要特别处理。而你建立了特殊学校和特别的维稳体制以后，反而会像是俄罗斯在波兰建立学校一样，特别明确地画出“你们跟我们不一样，你们是需要同化的”，把边界画得很明显，使得真正同化方案更难进行。

其实在很多情况下，导致民族建构的直接原因恰好就是同化政策，而不是民族建构。可能民族发明家起的民族建构作用还要少一点，而帝国为了反对民族建构，采取强制同化措施，反而会激发民族意识，把民族边界画得更清楚些，反而是会搬起石头砸自己的脚，这种情况在历史上是很多见的。